



CITTÀ DI SQUILLACE

Provincia di Catanzaro

Decreto n. 52 2021

IL SINDACO

Visti:

- l'art.109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, com.4, lett. d) possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

- la deliberazione di Giunta Comunale n.57 del 2 luglio 2007, esecutiva con cui è stato approvato il Regolamento comunale sull'Organizzazione ed ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

- la Delibera della Giunta Comunale n. 23 del 04 marzo 2010, esecutiva, avente per oggetto: *"Nuova individuazione e articolazione dei Settori e Servizi, ed Uffici a termini dell'art. 7 del vigente Regolamento;*

Dato atto che la struttura dell'Ente è articolata in n.4 (quattro Settori, Settori,n.1 *Generali- Amministrativo -Anagrafe/Stato civile/Elettorale/Personale (normativo)/Servizi Sociali e promozionali Economato* - Settore n.2 Finanziario/Provveditorato/ Economato/Tributi/Personale - Settore n.3 Tecnico Settore n.4 Polizia Municipale /Vigilanza ;

Visto l'art.11 del C.C.N.L. stipulato in data 31.03. 1999, ai sensi del quale nei Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 109 del D.Lgs 267/2000 e nell'ambito delle risorse finanziarie ivi previste dai rispettivi bilanci, applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. esclusivamente ai dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito ed adottato;

Richiamati gli indirizzi dottrinali, giurisprudenziali e ministeriali in materia di individuazione degli organi gestionali, in assenza di figure dirigenziali;

Ritenuto, al fine di garantire al massimo l'attuazione del principio di separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle di gestione, di dover provvedere alla nomina dei responsabili dei servizi, secondo criteri di competenza professionale posti in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sottoscritto;

Visto il Decreto Sindacale n.73 del 19/12/2014 relativo alla conferma della nomina di responsabile della posizione organizzativa del Settore n.4 del dipendente rag. Santo Franco Polito

Visto lo Statuto Comunale;

DECRETA

1. Per le ragioni esposte in narrativa, di confermare la nomina dell'Arc. Antonio Macaluso istruttore direttivo Cat. D, quale responsabile della posizione organizzativa afferente al **Settore n. 3: Tecnico** ;;
2. di determinare in € 7.664,57 annue la indennità di posizione da corrispondere per tredici

- mensilità con decorrenza 01/03/2021 e fino alla scadenza del mandato Sindacale
3. di confermare il restante contenuto del Decreto n.4/2020;
 4. Di inviare copia del presente decreto al Responsabile del Servizio finanziario per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti di spesa;
 5. Di notificare copia del presente decreto al soggetto incaricato;
 6. Di disporre la pubblicazione del presente decreto all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune secondo legge.

Nel Municipio, li 24/03/2021



Il Sindaco

Dott. Pasquale Muccari

CITTA' DI S. MARIA DI SALA

Il sottoscritto
atto con
atto di
- consop
- consop
in qualità

Moculus A
[Signature]

915
24-3-2021
per decreto
[Signature]